法政大学学術機関リポジトリ
HOSEI UNIVERSITY REPOSITORY

PDF issue: 2026-10-20

無尽ニ関スル争点

(発行年 / Year)
1910

明治三十八年十二月二十八日

杉渡起ヲ要ス禅師要閲

無盡関之章点ハ

大寶院老漢圓相拈提院

判決向ヨリ薫集文

三十枚

無尽講ニ関スル大審院判決例

明治二十六年

助壁満取込金請求事件

一　二月廿六日　講社ハ甲乙丙三部ニ分リ乙部ハ月掛ヲ為サス甲部ニ合併ス

控訴院ハ乙部ハ月掛ヲ為サヽルニヨリ義務ノ履行ヲ拒絶シ

久延シ且甲部ヨリ督促ヲ為シテ乙部ヲ遅滞ニ附シタル所ナリ

ハ明カナリ且ツ甲部ハ乙部ノ不掛ヲ黙諾シタルモノト云々

事実ヲ認定セリ

事実ノ認定故ニ大審院ハ上告ヲ却下ス

二　三月四日　布陸満準備金取戻事件

上告論旨ヲ七点ニ分チテリ従テ判決モ亦七点ヲ挙ケタリ

一　上告人ハ廃講ノ主張ヲ為サス　多数決ノ規約ナキヲ以テ証拠ニ関セサル者ヲ羈束スルヲ得ス　事実ノ判定ト証書ノ解釈ハ判事裁官ノ自由権内ニアリ

二　廃講ノ有無ヲ決スルニ連帯責任ノ有無ヲ決シ得ルナリ故ニ連帯責任ノ有無ヲ決セス此ニ言フ所ノ廃講ヲ判定シタルニ云々

三　満講準備金ノ全事ニ関スルヲ取戻サント請求セシヲ大判所ハ排斥シテ取戻スヲ得ストシタリ違法ナリ云々

四五六ハ一点ノ事ト同似タリ

七　廃講トナシタルハ要本準備金ヲ取戻スノ権利ヲ生セス

三　三月十四日　頼母子講掛戻取戻事件　判事　中村高木等

上告代言人　磯部等

頼母子講ニ於ル債権ヲ譲受ケシモ事実ヲ主タル債務者ニ

證左

頼母子講ノ承認ヲ要スヘキハ其ノ実ナキヲ以テ頼母子講

ハ詐偽ヲ予謀シタルモノニアラスト事実ヲ認定シタルナリ

事実ノ確認定ハ判官ノ随意ナリ

四 三月十六日 皆潤講積立金取戻事件

民事訴訟法違犯ノ判决ヲ破毀セシモノナリ

五 六月廿四日 相續講当籤金請求事件

一 掛込金ト既籤ヲ点ト家名ニ世話人ノ肩書アル点トヲ以テ

被上告人已ノ掛込金ヲ上告人ニ渡シタルモノナリト認メタルモノニテ

講主巡廻後ハ掛込金ヲ講員総代トシテ取立ツル事ニ約シ

セシ結果ナラサルヤヲ審理セス、認メラレス

三、四、五、ハ不必要ノモノナリ

六 会主カ取集メタル金円ヲ世話人ノ名ニテ被上告人ニ取次キ

当籤者ナラハ支払フヘキ旨趣ナリト解釈シタルモノニシテ本院ノ

判旨ニモ違反セス

ナ

六 六月廿三日 至誠講無尽取当金請求事件

原院ハ大野某ヲ発起人ノ一人ナリト見タル故金主上告人カ発起人ノ

事業ヲ委任シタルコトニヨリ掛金ヲ与フヘキモノナリ其残金ニ付キ故

ニテ依テ被上告人ニ取次シヘキモノトノ講則及ヒ世話人ノ證言

ニ拠リ事実ヲ認定シタル理由説明ニアル所ヲ用ヰタル講則ノ

改正ヲ待ツヘキモノハ毋ナ法理ニ背キタル判决ニアラス

七 九月二十六日 共隆講掛金請求事件

一 原判决ハ金主カ本件ノ訴権アリヤ否ヤヲ判定シタルニ金銭ノ出納

證書ノ趣旨其第一項ノ事柄ハ概テ金主ノ担保ト為セル講則ニ拠リ（延ハ久）且掛金ノ約スル証書ノ名義人タル金主ハ掛金債權ノ訴権ヲ有スルハ当然ナリトシ講則第六十二条ノ解約（釋）ノ誤（見カ）ヲ与ヘタリ

且總理ト言フコトニ就キテ前判決ヲ難スルハ畢竟判文ノ語句ニ斷シ非難ヲ試ミタルヲ上告ノ理由ト為スヲ得ス

二章六則ハ講則第十三条ノ掛金集収ノ手続ヲ規定スル條文ナリト認メ其但書ノ如キハ督促ノ労ヲ否ムルニ止リ掛金請求ノ訴權ヲ否ムノ意アラスト解セリ。證書ノ解釋ノ事ナリ上告ノ理由ト為スヲ得ス

八　有吉　頼母子講掛金全額請求事件

一理由不備ノ裁判ニシテ民事訴訟法第四百三十六條第七號ニ從當スル不法アリト言ヒ其ノ第一点トシテ上告人ハ一人ニテ本訴全額ノ権義ヲ有スル者ニアラスト抗弁セシニ原裁判ハ該抗弁ニ對スル理由ヲ附セス又裁判ニ第二点トシテ被控人ノ資格ハ四名ノ者ニ移轉スルコト明白ナルニ拘原裁判ハ事実ヲ錯誤シ立（採ノ誤カ）證ノ方法ヲ誤リタルモノナリトノコトヲ挙ケシニ原院ハ上告人ノ抗弁ニ對シ證明ヲ附シタリ又原院ハ事実證據ノ認定ハ事実裁判所ノ職權ナリ

二職權違法ノ裁判ナリトシ第一点トシテ合意ハ法律ニ等シキ効力ヲ有ス盟約書ハ合意ナリ此盟約書ニテ上告人等ヲ被控訴タリ故ニ上告人等ハ契約関係ハ被控人ノ資格ナキモノナリ且其他種々ノ證據ヲ採用セシノ違ヲ誤リタリトノ事第二点トシテ上告人等ノ肩書ニ被控人トノ事ヲ有効トシ中津以下三名ノ肩書

名前役人トノ事ヲ文部トスルニ付キ権掛リ分割スヘキモノナリト事ヲ
挙ケ之ヲ原大判ニ於テハ盟約書ヲ有効ナリトシ其抑人前陳ニ
係ルモノヲ無効ナリトセシモノナルヲ以テ決セラ違法ニアラス又採證ハ凡テ
判官ノ自由タリ

三上告人ハ原大判所ハ原因ノ争ニ付キ大判ヲ与ヘタルノミナラス
其ノ言ノ大判ヲ之ヲ経サル事趣ニ付キテ之ヲ原告ニ判決ヲ与ヘタルハ不法
ナリト云ヘト原大判ノ判決主文ニ社扣役ヲ扣訴人ニ対シ
請掛金及其利金ヲ弁済スヘキ義務アリト云フノミニシ
テ数額ニ就テハ判決ヲ下シタルサルナリ

九

十月三十日　落札講金請求事件

一落札講金千四百円ト乙号証ノ通之利金百七円ト相殺セタリ
ト抗言スレトモ是レ之ハ唯大判上ノ抗弁ヲ本人之ニ其ヲ決セテ相
殺ヲ遂ケタリシ事ヲ弁論セサルモノナリ原院ハ抗弁ニ付キ判決
ヲサス原院ニ出訴期限法ヲ適用シテ相殺ヲ許サザリシ
ナリ

二落札金ハ滞タリシ時ニ当日但シ至テ内入レ金ヲ為シタル者ナレ
ト認メテ之ヲ出訴以前ニ係リ利息ヲ附スルハ当然ナリト言ヒ
カラ当日但シ至テタリト事実ヲ認メ又違議ヲ云サルハ
大判ニ理由ヲ附セサル違法ノモノナリト言ヘト原院ノ判文ヲ
見ルニ其ハ出訴以前ニ係リ利息ヲ附スル理由ヲ明示セリ

十

十月二十三日　無尽掛返金請求事件

一被上告人ハ先尺旧世話人ノ返掛ヲ以テ起訴セシニ明カナレニ

原判ハ長谷川一個ノ資格名ヲ認定セリトスルハ当事者ノ資格

ヲ誤認セシ不法ノ裁判ナリト言ヘト原判決ハ当事者ノ資格

ヲ説明セス

二 原判ハ甲一號ハ普通ノ借金証書ニシテ宛名ハ土屋殿外

世話人長谷川殿ヨリ預リ世話人中ノ被上告人ヲ債権者ト定メ

証書ヲ擬留シタルモノハ債権者タル上告人ニ対シ訴訟ヲ提起スルハ

債権者カ為スヘキノ権能ナリト言ヘ甲一號ハ連中ヨリ代

表シテ世話人カ調署シタルニアラサレハ云々ト説明シタルハ当事

者ノ申立テサルモノヲ不当ニ事実ヲ確定シタルナリト言ヘト然ラス

三 上告人ハ先ツ満期シタリトテ直債権ノ消滅ニシタルモノトハ

申立テス又旧世話人ノ解釈ニ付キテモ申立テシコトナキニ原

院ハ此申立テアリシ如ク説明シタルハ不法ナリト言ヘト原院ハ

證書ト申立ニ因リテ法律上ニ於テ事実上ノ判断ヲ為ニ違

ナリ

四 本訴ノ請求ハ長谷川一個ノ債権ナリトスルハ他ノ委任ヲ受ケタル任ニ

代ノ委任ヲ受ケタルニハ訴訟代理人如何ナル権能ニヨリテ取消シ

為シタルトスルカ然ルニ原判ハ取消シタルハ相当ナリト説明シ又ハ不法

ノ大判ナリト言ヘト原院カ被上告人ニ允許請求ヲ為スノ

権能アリト判定シタルコト不当ナラサル以上ハ取消シタルハ相当ナリト

判定シタルコトモ亦相当ナリ

十一

十二月二日 共同順益講金取戻事件

一 原院ニ於テ上告人ハ掛込金九百円ナルコトヲ当事者双方ニ認メト説明シ

名ニ独リ之ヲ当義前掛込金ノ払戻ヲ為サヽルハ不法ナリト

ト言ヒタリト云フ抗陳述ハ相当ナリ

二 草陸ノ行為ハ不法ナリト言ヘト草陸ハ甲某以ニ当義前ノ掛金ヲ当義金ノ掛戻ニト差引ニノ細額ナト甲ニ証書ノ主旨ニ拠リ本件請求金ニ充テ当義前ノ掛込金ヲ差引スヘキモノニアラスト契約ニ依ルモノニテ草陸ノ職権ニ属スルコトヲ為シタリ

三 先人ハ九百円ノ外尚三千五円ノ掛込金アルコトヲ主張ニ被告人ノ一人又ニ其ヲ認メシニ於テ九百円ノ内ナリト言フハ不法ノ契約ナリト言ヘト其被告人ノ一人ノ申立ニヨリ調ヘタルニ草陸ノ動契ハ不法ナラス

四 訴訟手続ノ事ヒナリ

十二

十二月二十三日　讃屋清水事件

一 調書ノ効力ニ付キ彼此言ヘリ

二 書簡ヲ證據トシテ採用セサリシ事ニ付キ其裁判所ノ理由ヲ示サヽリシト言ヘリ

明治二十七年

十三

一月廿七日 掛屋取戻請求事件

判旨ヲ主張スル上告人ハ自己ノ意見ナルヲ以テ掛屋ニ一種ノ役屋ナリト論断シ而シテ之ニ出訴期限規則ヲ適用セスハ違法ナリト言フモ是レ此以外ノ論拠ヲ構造シテ妄挙ナリト論スルノミナリ

然ニ原判~~文~~ニ於テ批判ノ事ニ論及セサルハ採證ノ法則ニ違背シ尚ホ之ニアリ又手續ハ該屋敷ニ當附ノ批判ナルノ其備屋ノ性質如何ヲ判定スルカ為メニ必要ナル材料トス其占據ハ判官ノ疏意ナリ

然ニ原判決ハ上告人ノ義務ハ共同ノ過失ニ起因スルモノト為シ各自ノ過失ノ部分ヲ知ルヘカラサルカ故ニ各全部ニ付キ責任ヲ有スルモノト判定シ又其ノ十六明細ノ有無ヲ問フノ必要セ

十四

四月七日 損害賠償事件

一原院ハ被上告人カ借地無償ハ琴平神社ノ為メニ独断シタルモノナリトノ重要ナル認定ヲ為シ後段ニ於テ論議ハ被上告人ニ於テ之ヲ陳述シタリ然レトモ被上告人ハ神社ノ代表者ニアラサルヲ以テ該金ハ未タ琴平神社ノ有ニ帰セスト云フト言ヘルハ原院カ職権上為シタル判断ナリ

二三点ハ原院カ当事者ノ権利関係ニ付キ下シタル判断ニ對スル非難ニ過キス

十五

十二月一日 賴母子講掛屋取戻事件

一　営業類似ノ講會ト普通ノ頼母子講トハ設立ノ目的ニ於テ異ナルモノハ敬神講設立ノ目的ニシテ利益ヲ僥倖スルニ在リトノ事實ヲ認メサル限リハ之ヲ不法ノ講會ト認メタリト云フヲ得ス

二　主要ノ爭点ハ本講會員ノ利益不平等ナルヤ否ヤニ帰着ス原院ハ此点ニ於テ判決ヲ誤ラス

三　原判文ノ辞句ハ甚タ本講發起ノ上ニ就テ説明セルモノニシテ原院カ十七回以後講會ヲ強行セサル点ニ付テ責ヲ上告人等ニ負ハシメタル判旨ニアラサルナリ

四　主要ノ爭点ハ本講會ノ發起不法ナルヤ否ヤニアリ上告人ハ其不法ナルコトヲ主張シ者セルヲ云隆ノ責ヲ負セルナリ

五　本講ノ既ニ瓦解ニ帰シタルコトハ原院ニ於テ認メタル又十七回以後諸講會ノ強行スル能ハサリシ原因ノ如キハ原両院判断ヲ經テ確定シタル事實ニアラス

六　原院ノ口頭弁論調書ニハ被控訴人ハ本件請求ハ里ニ基ツクモノニツキ連帯ニテ請求スルモノ無トアリ然ルニ原院カ連帯ノ文字明記ナキモ其意連帯償還ヲ請求スルニアルヤ知ルヘキナリト説明シタルハ非ナリ

七　明治八年六十三号布告ノ意ヲ推考スルニ借用證書中必ス連帯義務ノ明文ヲ要セサルヤ知ル可キナリ原院ハ上告人等一同連帯ノ義務ヲ負担シタルモノト解釋シタリ原院ノ認メタル事實ニ因レハ上告人等一同發起人トナリ敬神講ヲ組織スルニ当リ會員ノ掛金ニ對シ償還ノ義務ヲ約

表面ニハ共和講連中請取済ノ旨並ニ共和講世話方印ト印
彫刻シタル印判ヲ押捺シ三浪鉄五郎主世話方タル上告人共ヨリ
被上告人ニ交付シ置キタルコト明瞭ナリト証明シ以テ本書
上告人被上告人間ニ講事ヲ締結シタルモノナリヤ否ヤヲ判定シ
タルモノナリ
二原院カ甲乙証ニ因リ上告人被上告人間ニ同様ノ関係アリ
ト認定シタルハ相当ノ証明アリト云ヘタリ
三、一審ニ於テハ前手記録ヲ二審ニ於テ援用弁論シタルモノ
形跡記録中ニ存セス
四連類ト称スル者ハ即チ金主世話方ナル上告人ノ代表者
ニシテ其受取リタル金額ハ上告人自ラ受取リタルト
同様ナル連中ノ者ナリ仍テ連類ト上告人ト
間ニ於ケル計算ヲ為シタルト否トハ被上告人ト上告人
間ニ本訴ノ請求ヲ為スニ妨トナラス

二十
十二月四日　頼母子講掛金取戻請求事件
一証書ノ主旨ニ関シ原院ト意見ヲ異ニスルモ上告ノ理由トナラス
二本人ノ債務ノ体様ト保証人ノ債務ノ体様トヲ異ニスル
ノ理由ヲ認定スルヲ得ストノ判旨ハ至当ナリ

三十
十二月十日　預金請求事件
一原院判決ハ採証ノ法理ニ違背セス
二原裁判所カ請負ノ性質ヲ誤認シ従テ判断亦其当
ヲ得ストスルニ過キスシテ如何ナル法則ニ違背シタル廉ヲ
明示セスト上告人ハ言ヘリ

二十二　十二月十二日　当蔵金取戻事件

一　本件ノ原告請求ハ件房中之号ト上告人ハ当蔵金取戻ノ請求ヲ為スヲ得セヤ否ヤ論ナリ又上告人ノ主張ノ如ク原満ニ属セリト仮定スルモ上告人等ノ擅断ヲ以テ原満協会ニ属スヘキ方法ノ定メ当蔵金取戻請求スヘキ権ナシ

二　原判文ニ拠ル被訴人等ハ甲三証ニ依リ当蔵金ヲ取戻スノ権アリト主張スルモ該証ノ判決ハ裏ヘ被訴人ノ関スルサハ非ナリト言ヒ又該満例ニハ中途ニテ原満ニ属スル協会ノ分配方法ヲ規定セサルヲ以テ被訴人等ノミカ擅ニ分配方法ヲ定メテ当蔵金ヲ取戻スヲ得ヘト言フハ不当ナリ

三　原院ニ於テ判断ノ執行スヘキ事実ヲ構造シタルニアラス

二十三　一月十九日　教神講貯金ニ関スル證書ノ書換請求事件

一　原判決ハ講員ニ於テ掛金ヲ怠ルトキハ講員ヲ除名シ且既ニ払込ミタル金員ヲ没入スルハ普通ノ慣例ナリトノ理由ノミヲ以テ上告人ノ主張ヲ排斥シタルニアラス依テ規約書ニ由テ上告人ハ除名ノ際没入ヲ承認セシコトト認定シタルナリ

二　講員等ノ規約書ノ如キハ満員ノ記名調印ナキモ上告ニ於テ為シタル規約書ト認メ得ヘキモノアリ

三　原院カ新ニ証ハ本件講員前印刷ニテ除ニ於テシタルモノト判断シタルハ違法ニアラス

四　前ニ同シク論点ナリ

二十四　四月二十二日　神風講無尽帳簿閲覧事件

無尽講ハ其醵金ニ付キ所有者ノ名前書換ヲ為スモノ

ニ非サルコトハ原院ノ認定セル事実ナリ又原院ハ相続開始

同時ニ被相続者ノ権利義務ハ相続者ニ移リテ承継

スト認メシ所ノ帰着タリ其ニ適セサル例外ナリト言フ主意

ニテアルハ先代亡キ後ノ居住ニ於テス無権ホ本案

無尽講ヨリ自ラ所有セシモノナリシ事ヲ主張セシトセス

ニテ証明スルニ付之ト言フニ係リテ明カナリ

二十五　九月二十九日　稲田子講名義許可五枚債排斥事件

証拠ノ事ニ関スルモノ

終

宮城控訴院

一 二十二年十二月日 盛恩講儀又現在貸金取調並収支計算ノ仕方請求ノ詞訟

原式判ハ不法ナリ其理由左ノ如シ

一 無形人ノ名盛恩講ニ講員ナシト大判セシハ法理上誤アリ

二 盛恩講ニ講員ナシト言ヒ七十二名表掲証言ノ事実ヲ無視シハ誤ナリ

三 盛恩講ノ所謂講員トハ寄附者ナリトシ講員ト臨時寄附者ノ性質ニ区別アリシコトヲ不問ニ附セシコト

四 盛恩講ノ資本ハ無形人タル其講ニ専属スト同時ニ ~~共~~ 講員ノ共有タルヲ得ルト論定セシハ偏頗ノ勝負タルコト

五 証據ノ

六 寄附者ハ其寄附財産ノ所有ニ付キ説明ヲ求メ権利ナシトセシハ法理ニ適セサルコト

被控訴人ハ之ニ対シテ弁駁ニ帰スル所講員ハ株主ト異ナリ講ニ対シ法律上何等ノ権利ヲ有セスト言ヘリ

控訴院ハ盛恩講ノ来歴並性質年番ノ性質ヽ講員ノ性質ヲ調査シタル上原大判ヲ認メタリ

左 十二月二十九日 無尽講金請求ノ詞訟

控訴人ハ帳簿ニ基キ計算ヲ遂ケ其ニ三百余円ノ不足ヲ生セシヲ以テ其請求ヲ為シタルニ原大判ハ之ヲ排斥セリ被控訴人ハ説講金ヲ取扱タル代理人ノ当選ニ指定シテ法律ノ保護ヲ受クルヲ得ルト主張スト雖モ該講ノ組織ハ決シテ賭博的ノモノニアラス

ト言ヘリ

被控訴人ハ之ヲ賭博的ノモノニシテ法律ノ保護ヲ受クヘキモノニアラス

ト言ヘリ

控訴院ハ本講規則書ヲ按スルニ僥倖ヲ目的トシタル富籤類似ノモノトシ法律ノ保護ヲ受クヘキモノニアラストシテ之ヲ棄却セリ而シテ始審裁判ヲ取消シ本訴ハ受理審判ニ及ハス棄却スト言ヘリ

三

二十四年二月廿七日　講金取扱権解除ノ控訴事件

控訴人ハ講員ヨリ協和講幾局長ノ委任ヲ受ケタリト主張スレトモ其証據ナシ左ニハ実際ハ其残額ヲ取扱居ハ天生閣即チ法偶債権者ニ関セス自由ニ残額ヲ處分スルノ権ナキコト明カナルヲ以テ債権者タル社控訴人ヨリ本訴ヲ受クルニ當リテ其請求ニ應スヘキ義務アルモノトス

四

二十年八月十日　無尽掛金取戻事件

本訴無尽ヲ組織シタル規則書類ヲ見ルニ割戻満會ノ如キモ無ノ組織ナリ然ルニ是ハ最初本講ノ富籤者ハ二円ノ掛金ヲ出ニ置金ヲ引キ残ハ凡二百四十円余ナリ利益ヲ僥倖ニ富籤セシ者ハ数年ニ及フモ際限ハ無ク四百円ノ金員ヲ出スモ不利益ヲ蒙ルニ於テハ富籤類似ノモノナリトス然トキハ保護シ明治十五年前橋島縣令ノ認可アリシト否トニ關セス如斯講會ハ法律上保護ヲ受クルコトヲ得サルモノトス

右ノ理由ニ依リ始審裁判ヲ取消シ被控訴人ハ控訴人ニ對シ無尽掛金取戻ノ訴求ニ應スヘキ義ナシト謂フヘシ

五

二十三年十一月廿日　頼母子講金請求事件

被控訴人ハ共ニ講ノ會主トシテ該講ノ管理ニ任シ金ヲ取立
テ從前掛渡ヲ為ス責任アル事明ナリ左レハ控訴人ニ對
シテ該講掛取金ヲ掛渡スヘキ責任アリ貸附金返濟ノ遲延
ヲ口實トシテ其掛渡ヲ拒ムヲ得ス

況ンヤ控訴人ハ勝ケ金ヲ自ラ得タルト言フニ非ス補助ニ係
ル信用證書ヲ以テ差支ナシト申立ツルニ於テヲヤ被控訴
人ハ本講ニ損害アリ且ツ數名ニ分配スヘキモノナリト控訴人ニ
信用證書ヲ以テ渡シ難シト抗弁スルモ控訴人ノ受取ルヘキ
金額ニ相當スル信用ヲ以テ渡スニ於テハ分配ノ故障アルヘキ筈
ナシ

仍テ始審ノ判決ヲ取消シ被控訴人ヨリ控訴人ニ講掛金
額若クハ之ニ相當スル信用證書ヲ以テ渡スヘシ

六

函館控訴院

十七年七月十七日　月賦金催促ノ事件

明治十五年四月開拓使函館支廳ヨリ四千円ヲ貸渡シタルハ該
糶無尽取除免書ノ趣ヲ以テ貸下金ヲ得タル金ナルコトハ
講法ヲ指摘スルハ當ニシテ積金講ノ如ク明カナル情理ナルヲ以
テ結約シ満期ニ至リテ會員ニ償還セシ遺漏ノ金
額ヲ所得スヘキノ旨ヲ以テ請求ニアラス

七

十七年七月五日　月賦金催促之詞訟

無尽掛金ノ儀ハ實際費用ニ宛ルモノニシテ開拓使達
ニテ禁止セシタリ本件ノ積金講モ全ク無尽ヲ備ト
同仕組ノモノニシテ被告カ金融ノ為ナ使用セル目的ナルコトハ

陳述ニ依ハ又盟約々ハ半年内ニ在ルモノナリト論弁スルトモ只
当ヲ得ス
本備ノ関於仕途ニ違背スルハ講則ニ總花割花ノ名義
アルノミナラス且仮令其人ノ名義アリ其花ヲ次スノ全高手格ナラ
其ハ二住ヲ竝テ而メ社長ハ花割帳ヲ隠匿シ私擅ニ計算
書ヲ作為セリト論弁スルト又其当ヲ得ス

八
七月十七日　月賦金催促ノ詞訟
任金宮庫生用ヘニ金額ト社長任其ノ金額ニ差違
アリト為シ其金高ノ多少ヲ論セス契約ヲ履行セスト
謂ニ因リ社長ノ訴求ス月賦金ノ滞納金六百余円ヲ
原告ヨリ償還スヘシ

九
七月廿四日　貸金催促ノ詞訟
任意脱退シ後ノ社生ヨリ總理ニ擬定ニ社長ト毎乗保
手振ヲ受ケリ仕ケ社長ハ自己ノ名義ニ在ヲ返サニ事ヲ為
ス権ヲ有スルモノハ限ニ其仕放ノ有無ヲ論スルノ権ナリ
故ニ今社長カ其許サヽハ總理ノ本意ニ於ケル当然ノ所為ナ
リトス

十
十七年四月廿五日　興補會積金不済ノ事件
本會ノ組織及規則ニ列記スル所ノ役員四名ニ於テ或ハ
ツ可キモノニ付本件請求ノ如キハ相当不要ニ限リ其
義務ヲ負担セシムヘキニアラス依テ此両名ノミニ対シ債
ニ金額ノ請求ハ其当ヲ得サルモノトス

十一

十九年十月十五日　貸金請求事件

控訴人ハ其預リタル金ハ借金セス他ニ貸付ケル證ヲ被控訴人ヨリ提出スルヲ要スルノ旨ヲ主張スト雖モ第一證ニ依リ被控訴人ハ其利金ヲ請求スルニ當リ控訴人ヨリ借リタル金額ノ借金ト為リタルト為セリ然ルニ在ハス若シ借金トスル事實アリテ控訴人ヨリ其利金返還ヲ求ムル時ハ其借金トナリタル證ヲ出スヲ要スルノ上ニ

自明ノ事ナリ

十二

此ハ極メテ簡單

廣島控訴院

十五年十月廿五日　融通講掛戻金催促ノ控訴

原告ハ掛戻金ヲ出ス可キ義務アリト自認ス唯被告人ノ負ニアラサルヲ立テ主張スルノミ

十三

十五、三十、　破棄　融通講掛戻取當金返済ノ控訴

本訴ノ如キ講利害ノ大ナルモノハ同人ノ常識ヲ要スルモノナリ因テ原告ハ被告ノ承諾ヲ經セ債金ヲ以テ償ヲ之ヲ返済セト求ムノ權利ナシ

十四

二十、十二、十七　融通講掛戻金催促事件

講金ヲ掛戻ヲ為スノ義務ハ慣習ニ由リ始メテ其明識ノ

判決文ノ主文ハ講會中止ノ間ハ控訴人ニ返掛ノ義務ヲ
尽クスヘキ理由ナシ

十五
三十三、八、十　同講會員帳簿取調請求
係満会員者ニ於テハ講社ニ對シ講務ヲ監督スルノ權即
チ帳簿閲覧ノ權利アリ其ノ判決ハ此ノ本旨ニ成立セ
メタリ

十六
三十三、五、二十四、　登所講座請求事件
講頭取即被控訴人ニ於テ差入レ公証ナルヤ否ヤノ
ナラズ頭取ハ該講ノ代表者ニシテ總テノ事務ヲ處理ス
ルモノトハ控訴人ノ認定スル所ナルハ訴訟ニ限リ職務ノ委任ヲ
要スヘキモノニアラス

又控訴人ハ同會ノ通知ヲ同會ヘサルヘキモノニ用ヒ掛座金ヲ
為ニ甲義務アリト言フヘキ所ナリ

十七
廿四、十一、廿九、　趣向掛座屋請求ノ控訴事件
掛行人カ講中ノ掛行ヲ止メ掛座人ノ承認ヲ要スル適宜
ニ掛座屋ト請求スルカ如キハ既定ノ講則ヲ変更スル
モノナルニ因リ講員一同ノ協議ヲ経ヘキ筋ナリ

十八
廿五、十三、廿八、　頼母子講債權承認請求事件
満約年ヨリ三年目ニ同本講ヘ加入シロヲ他ヘ讓渡セシト然ニ
前人ハ後員ノ承認ヲ得ルニアラサレハ之ヲ形式ヲ以テ之ヲ認メスト
トアルニ違フ者ヲ新規ハ承認ハ後員ノ意思ニ任スト云フ義ヲ

但ニ之ヲ詞セシ事ト為スニ至テハ満期ノ解釈ヲ誤リタルモノナリ

九廿七、二十四、満期到来請求ノ控訴事件

本満期ハ未タ満期ニ至ラサルノミナラス被控訴人ニ於テ本訴ノ請求権ナシ、満期ト中途ノ件ハ異ナルモノナリ

大阪控訴院

九十六、十二、十三、満期掛金差引精算過金返還催促ノ詞訟

一被告ニ於テハ満期ノ勘議ヲ確セシハ原告カ門口ニ於テ事実ヲ重ノ脱満ニ被告ヤリト陳申ストモ之ハ原告ノ為ノモノナリト言似ニ難シ

一満期未タ至ラサルニ掛金掛失ヒタルモ被告ハ六任ノ如ク被告許諾シ経ニ上セハ原告ニ於テ同段ニ脱満セシト言ヲ得ズ

二被告ニ於テ三番會ヲ補与セシニヨリ該満期ノ消滅セシヤ否甲達ヲ以テ六任ニヨリテ更正満期セシト明カナリ

四七十五ヨリ新ニ掛金二重所得金ト差引計算セヘキ旨甲立セル様ナリ

五二重所得金ハ悪ク原告ヨリ被告ニ差出セシ

進展ノ為ニ茲ニ認メ以下ノ件備ニ附キ左リ

問題ヲ列挙ス

一該講取扱ノ初メヨリ協議并ニ三度ノ会ニ於テハ其他ヲ
承知セス計算ノ儀ニ提供セシ計算書ノ通リ相済ムニ付
兵右衛門ニ於テ尽クスヘキ義務ナシ

二原告ハ被告ヨリ兩三ノ依頼ヲ受ケ親戚ノ情誼ヲ以テ不
得止記入シタルニ依リ備判ヲ為ス備中名義ノ何人ナル
ヤヲ知ラストモ申立テタルト非ナリ

三落札取當リ金二十両ノ残金十六円其他徴用取当金三口
ナリシノ外六度ノ延掛金ニ徴用掛換スル者陳述セシモ
ニテ徴用掛換スルハ不條理ナリ

四備金全部ノ数金ハ其ニ前ニ在テハ被告ノ責任ナリトユフヘシ

一株分ニ對スル地面書入ノ確証ヲ差入レノ謂ニスト
申立ルトハ非ナリ

五原告ニ於テハ被告カ落札金ヲ返済セサル故掛金ヲ延遅ヲ
保タシト言ヒ被告ハ落札ニタルコトナシト言ヘリ

六仮令該備一冊仕解ヲ為スモ残ハ連中一人ニ對シ萬一
若自出金セシハ格式マテヲ返戻スヘキハ當然ナリ

七落札証書被告カ陥リ居ルニ付キ之ヲ差出スヘキ者ニ於テ
失セシナラハ之ヲ証書ニ連印セシ保々備主ヨリ取立度ト申
立テタリ

八原告ニ於テ被告ハ落札主セシ其落札金ヲ出入リ為セ故川井
ヘ右金ヲ貸与シタルニ付被告ニ對シテハ川井ハ借用主ナリ

九被告カ加入セシナラハ備証連中記名簿ヘ押印スヘキ筈

式ニ其印影ハ悉ク之ヲ押捺シアリ此等事項ニ付テ加ヘ

有無ヲ証明スルニ足ルヘキ証左ナシ

十　原告ハ之ヲ譲受ケ其譲渡ニ付其責任ハ免カレサルノミナラス

砂礦ナリシ者申立タリシモ不相当ヲ騒ガセリ

トテ其砂礦ナリトスルハ被告等諸礦ニ従事シタル者

額ヲ損失ニ帰スルモノ謂ハレナシ

十一　被告ハ此礦業ニ付キ出席ノ儀ヲ原告ヘ通知セシモ

手申立ハ其証拠タラス又（被告ニ於テ）偽証ハ従前掛江屋ヨリ払当

ニ差入レ他ニテ借金立テシ旨申立タルモ曾テ取扱ナリトナラス

十二　（原告）原告ヨリ責任ハ右名義ニシテ被告ヨリ之ヲ明瞭セシムヘキ

ニシテ某等計算ハ原告ノ担任スヘキニ依リ被告ノ請求ニ応

セサルヘシト申立タリ

十三　原告ニ於テ右ハ被告ノ名義ヲ以テ本訴ヲ起シタリト思

セシニ和解ニ至リテハ相手ニアラス、諸連中ノ代人ナリト申立タリ

十四　諸証書ノ義ハ長兵衛諸主ノ事ヲ執行シ帳簿ヲ調ヘ上

記載セリ然レトモ定款関係セス証書ニ依レハ名義人トセシ

ト打合セタリ

十五　他ヨリ借入レシ当金証リハ原告ニシテ即チ原告ヨリ委托

セシ名ヲ以テ諸借金ノ本払当ヲ申出ル被告ハ諸則ニ違フ

セリト申立ツ

十六　上告人ハ執掛屋相居ノ義ヲ答ヘルノミ他ノ事ハ同シク

相違ナキ旨原告ノ責任ナリ

十七　原告ヨリ世話人ハ物代ト認メタル証拠アリ

十八　上告ニ於テ催促スルノ言ヲ左右ニシテ果サスシテ遂ニ

満座中ニテアラカジメ首ニ託シテ講主ニ相渡セリ

十九 甲某ハ正当掛金ヲ為シタルニアラス従テ乙某ニ対シ落札金ノ引渡ヲ請求スヘキ権理ナシ

二十 事故アリテ廃講セシ時ハ既落札者ヨリ当然ノ返金ヲ為サシメ未落札者ヘ割戻シ満金ニ対シテ不足ヲ生スヘキヤ否ヤ

二十一 乙某カ既ニ抽籤ノ不当ナルヲ申立テ速ニ直ニ改定シタル上ニテ落札ヲ取消シ更ニ坂口ヘ落札セシメタルナリ

二十二 被告ハ原告ニ対シ講金出掛ノ掛金ヲ見抱リテ弁済セシムル権利アルヤ果タ将タ原告ハ被告等ノ講則ニ従リテ入金ヨリノ掛金ナレトモ之ヲ拒ムコトヲ得ルヤ

二十三 乙扣作人ハ証書ノ計算ヨリ正当ノ金銭ノ払渡ヲ拒ム

二十四 本訴義母ト講金百四十両ノ中百両円ハ請求セシ上残金四十両ハ未タ渡サヽルニ付キ之ヲ請求ス

二十五 被告ニ従ヒ甲ノ証ニ裏書ヲ為シ之ヲ原告ニ与ヘタル因テ原告ハ其裏書ニ依拠シテ本訴ヲ提起ス

二十六 乙扣作人等ハ本年中ニ従前ノ通リ本講ヲ開会シ開会ニ銭金ノ上ハ扣作人ノ請求ノ金額ヲ償還スヘシ

二十七 三ツ（廿五日）ノ満期加入人ニ対シテハ精算ノ上定トセラ満金ノ払渡ヲ拒ムヲ得ス

二十八 扣作人モ扣作人ヨリ要求セシ時ハ未満ノ金員ヲ借入レタトモ其要求ニ應スル能ハス何トナレハ乙扣作人ノ外ニハ満金ハ之ヲ要求スヘキ者ナケレハナリ

二十九 未満講ハ併十年ニシテ未タ解散セサル者ニテ今故又設講ノ
一 掛金者ハ因ヘニ其満ニ属スハ諸掛事ハ又ノ存意ヨリ
以テ取行フ御見込ニテス

三十 小三郎ノ受ケ第一証券預リ人ニ於テハ上年ノ組ニナキヲ請求
金額三百円ハ小三郎上ヨリ又森島ト両人連帯ニテ償却
スヘキ義務アリ

三十一 僅カニ十三会ニシテ廃講トナリタル者ナレハ講社ニ於テ利益
ナク且空籤ノ掛金ヲ返却シ外ニ余金ヲ入ルヘキ道ナキナリ
然レ共大抵所ハ三円ノ多数ノ過金ヲ返金セヨト言ヒシハ不当ナリ

三十二 空籤掛金ノ金額ヨリ七加入人カ受取リシ剰過金高
ヲ引去リ其残金ニ対スル年ノ利子ヲ附シ請求スルノ外請
求スヘキモノニアラス

三十三 加入人常二郎ノ先代幸一郎ハ病気ノ為メニ往年
不在ナリシ協議ノ上其関係ヲ絶サル者ナリ果ニ於テモ
之ヲ熟知ノ丁ナレハ其加入人ハ加入人ニ係リ之カ返還ヲ要
ムルハ不條理ナリ

三十四 社加入人九株ノ空株有之ハ掛戻ヲ為スニ非サルニ
於テ其大回以後ハ掛戻ヲ為サスシテ満講金ヲ請求スルハ
不当ナリ

三十五 不掛者ハ前日ヨリ其不掛ケル金円ヲ差引去ルニ付
又ノ如クニテ請取書ヲ請求スルハ不当ナリ

三十六 証文名前ノ者ニアラスト及ヒ証書其帳面ノ証リ主ノ手
裡ニ存在セス却テ世話方ニ於テ之ヲ保管スル等ノ事蹟
ヨリ推測スレハ其名前ノ実ハ世話方ニアリシモノナラン

三十七 控訴人ハ落札金ヲ受取リシコトハ今回口頭空言ノ掛金ヲ
為スヘキ不道理ナリ控訴ハ不当ナリ

三十八 社控訴人ハ講座中ヨリ掛金ヲ為シ満講ニ至ラスシテ故
本件ノ講取リタル者ヤ又ハ之ニ準シタル講ニ於テハ世能ノ和束ニ
新ニ講掛金ヲ払込ムヘキノ理由ハ本件ニ適用スヘキモノニアラス

長崎茂吉全控訴陳

三十九 三名ヨリ西言ヲ可キ文ノ七ヒ右三名ハ赤尾有力ノ者ナリ
以テ年々四三ヲ得サリシ且他ニ虚飾ヲ修セサリシ明証
アリ故ニ章告ニハ加勢ヲ求ムルノ権利ナキモノトス

四十 被告ノハ講満取締ノ席ヲ以テ契約証書取置クヘキモノハ
其取纏メヲ拒ムノ理ナシ

四十一 出席セストモ不可ナリ同人ハ該講則ヲ承認シタルモノナリ無
之今更該講則ニ依リ出席ヲ強ユヘキ理由ナシ

四十二 明治十二年ヨリ起算ニ満十年ヲ経過セシモノナキ限ハ控訴ノ
権利ヲ抛棄シタルモノトス故ニ原告ハ独立シテ掛金ノ中
ヘ返済セシモノヲ得ス

四十三 中山ハ本講ノ主取締ヲ兼ネタルカ故ニ証拠証ニ四百名セシ
モノナルハ主タルナリト主張スルモ同人ハ主取締トナリシ

異議ナシ

四十四 原告較名ハ連帯ノ債権者ナリ故ニ之ヲ請求スルニ七名ニ於テ
控訴人ノ生存セシモノハ其二十八ニ其効力ハ該ノ控訴者ニ
及フヘキハ勿論ナリ

四十五 控訴者カ言フ如キ連帯口或ハ退講者アリシ

事ハ加入者ノ勝手ノ計算ニ任セタリ

四十六 本講ノ要点ハ結社加入人ノ弟カ困厄ヲ救ハンカ為メ加入シ
カ主眼ハ此ノ一点ニアリ

四十七 然ラハ加入人ヲ信シ掛金ヲ為ニ集リシニ僅カニ九層ニテ
纔層ヲ告ク備居ニ於テ之層ヲ為サシ又集リ又ハ吾ヲ負
金額ハ本講ノ差額ヲ以テ加入人ニ分配シタリ

四十八 毎年加入人ヨリ講掛金一口ニ付 六金十円ニ利子ヲ加ヘ返
済セ集リトコトニ始ニ各々ニ両度ニ五十四銭ヲ返金セシメタリ

其余ノ金モナキ故本講ヲ廃ス

四十九 佐藤ハ講満取人ノ義務ヲ以テ其義務タル門金ヲ返スノ
アリト言ヘトモ理ハ発起ノ常業ニシテ諸講ハ発起人ノ為
メニ設ケタル故発起ノ為メ損失スルモノト為サヽルヲ得ス

五十 掛金ヲ皆済シ又ハ遺セシ掛金ノ返還ヲ求ムル者アリ
ハ本講ヲ廃セシタリ

五十一 被告ハ穂利ノ代理ノ証書ナキニ附属ニテ一口ヲ
證書ヲ利ヨリ後承セシテ年告ノ承諾セシ證トナシ
満金ノ返掛金七十円ヲ原告ヨリ催促ヲ受ケシト請求
ヤリ

五十二 被告證書ヨリ差人当闕ノ講金ヲ受取ルヘキノ慣習ナルハ
二十五円ヲ受取リ被告ノ証ヲ被告ヘ差入セシ所被告ハ証書
中ニ原告ヨリ被告ヨリ認メシヘキナリ

五十三 當営業講ハ加入者以降ハ講則ヲ更改シ世話方
ヲモ解除セシノ時ノ中立ニシテモ聊カ損害ヲ蒙ル為ナシ

之カ世話方タリ担任セシハ殊ナレハ該講ニ係ル一切ノ帳簿ヲ整備ヘスシテハ不都合ナリ然ルニ帳簿ヲ一モ提出スル能ハス且割返金ノ計算方タ原澤某ニ委任セシ上ハ該証ニ基キ千七屋壱千六円四十四銭八厘割戻シノ義務アリ担当スヘキ者ナルト心得ヘシ

右十三項ニテ終ハリトス

終

起草委員補助
松波仁一郎